

Las Garantías Constitucionales y el Doble Grado de Jurisdicción en Materia Contencioso Administrativa.

Luz Geraldo

Resumen

Este ensayo analiza la importancia de la creación de los Tribunales de Primera Instancia Contencioso-Administrativos como un mecanismo de fortalecimiento del acceso a la justicia y de garantía de la tutela judicial efectiva. De igual forma desarrolla el impacto del doble grado de jurisdicción, y la protección de los derechos fundamentales de los administrados.

Palabras claves: tutela judicial efectiva-doble grado de jurisdicción-garantías constitucionales

Abstract

This essay analyzes the importance of establishing the Administrative Contentious Courts of First Instance as a mechanism to strengthen access to justice and guarantee the right to effective judicial protection. It also examines the impact of the two-tier system of jurisdiction and the protection of the fundamental rights of individuals in their dealings with the public administration.

Keywords: effective judicial protection; two-tier system of jurisdiction; constitutional guarantees.

La Constitución de 2010 trajo consigo muchos cambios en el ámbito normativo dominicano, especialmente en jurisdicción administrativa. En sus artículos 164 y 165, se ve presente con la creación de los Tribunales Contencioso-Administrativos de Primera Instancia, dotando a esta sede de un segundo grado de jurisdicción que con la ley 13-07, que crea el Tribunal Superior Administrativo, también se dispone que existan dos instancias.

El doble grado de jurisdicción es una garantía constitucional que se cumple en todas las demás sedes, teniendo la posibilidad de tener 5 sentencias diferentes en un mismo caso, tal es el, caso de los tribunales civiles, que empiezan por Juzgado de Paz, Primera Instancia, Corte de Apelación, Suprema Corte de Justicia pudiendo ser revisadas en casación y posteriormente en una segunda Casación con las Salas Reunidas de la SCJ.

Es una de las grandes carencias del sistema administrativo, el contar con un tribunal único a nivel nacional, localizado en el Distrito Nacional, lo que dificulta los usuarios de las demás provincias, como es el caso de las notificaciones por actos de ministeriales y de la asistencia a las audiencias presenciales. De igual forma, no existe una ley de procedimiento que dicte las actuaciones a realizar en esta materia.

A más de una década de la entrada en vigor de la Constitución, todavía no se ha llevado al plano material el desarrollo de esta ley. Aunque el ordenamiento jurídico cuenta con el Tribunal Superior Administrativo, no existe como tal una ley de procedimiento o una ley de organización de los Tribunales de Primera Instancia que tengan competencia a nivel nacional.

Es en ese sentido, que los Tribunales de Primera Instancia constituyen un pilar fundamental de la previsión constitucional, cuyo desarrollo legislativo aún permanece incompleto. La falta de implementación de los tribunales de primera instancia, plantea interrogantes sobre la efectividad del diseño constitucional de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Conforme a lo establecido en el artículo 164, Los tribunales contencioso administrativo de primera instancia y los tribunales superiores administrativos siendo las últimas decisiones susceptibles de ser recurridas en casación por ante la suprema corte de justicia, lo que infiere que estos últimos servirán de cortes de apelación.

Las atribuciones integración ubicación competencia territorial y procedimientos a seguir por ante estos tribunales que conforman esta jurisdicción especializadas es una tarea que corresponde al legislador quién debe determinar Cuántos tribunales contencioso administrativos de primera instancia y tribunales superiores administrativos serán necesarios debiendo sus integrantes En todo caso reunir los mismos requisitos que los jueces de primera instancia de los tribunales ordinarios y de las Cortes de apelación respectivamente.¹

En la práctica el único órgano que conoce los procesos administrativos es el Tribunal Superior administrativo, y como se ha establecido previamente por ley es la Corte de Apelación en esta materia. Según lo establecido en la, norma, se pretendía que un tribunal conozca inicialmente el proceso y otro tribunal revise la decisión por medio del recurso de apelación, para salvaguardar garantías procesales, facilitar el acceso a la justicia de los usuarios, garantizar el doble grado de jurisdicción y lograr una administración de justicia más accesible y eficiente. Sin embargo la inexistencia de los Tribunales Contencioso-Administrativos de Primera instancia, les dificulta el acceso a la justicia las personas que se encuentran retiradas del Distrito Nacional, que es donde se encuentra la sede del Tribunal Superior Administrativo.

El Tribunal Constitucional dominicano mediante la sentencia TC/0156/13 ha establecido que para los procesos administrativos le había indicado es esta misma jurisdicción “ una cuestión cuya solución adecuada requiere el agotamiento de los procesos de prueba ordinarios”²

Otro elemento que ha de tomarse en consideración, es sobre la tutela judicial efectiva, principio reconocido por la constitución, que funciona de salvaguarda judicial en los marcos de la calidad del derecho y la condición del juzgador. Esta garantía se incluye de igual forma en el artículo 14 del pacto internacional de derechos civiles y políticos, el artículo 8 de la convención americana sobre Derechos Humanos y el artículo 6 del convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

El artículo 69 también comprende el derecho al recurso, el cual establece que toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley, que completado por el artículo 159.1, permite

¹ Olivo Rodríguez Huertas, “Capítulo IV. De las Jurisdicciones Especializadas”, en Constitución Comentada (Santo Domingo: Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS), 2011, 304-306.

² Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0156/13.

concebirlo como un derecho de configuración legal, significando ello que la ley regula su ejercicio incluyendo el alcance del derecho mismo³. Aunque el Tribunal Superior Administrativo, cumpla con la función de la tutela judicial efectiva, No se cumple hecho al recurso ya que es el tribunal donde se recurren las Decisiones de primer grado que funge como tribunal de Primera Instancia, lo cual conlleva a la desnaturalización del recurso de Apelación y por consiguiente, a la desnaturalización de la Casación, ya que se ve a la Suprema Corte de Justicia como segundo grado de jurisdicción.

El debate no gira únicamente en torno a la existencia o no de los Tribunales Contencioso-Administrativos de Primera Instancia, sino sobre la necesidad de desarrollar plenamente el modelo previsto por la Constitución. Implementar estos tribunales configura una mejor distribución de las competencias jurisdiccionales administrativas, garantiza eficientización de procesos y una buena administración de justicia.

Los Tribunales Contencioso-Administrativos de Primera Instancia representan una figura prevista expresamente por la Constitución dominicana, cuyo desarrollo legislativo aún no se ha concretado de manera integral. Esta situación ha provocado que el Tribunal Superior Administrativo concentre gran parte de las competencias contencioso-administrativas, dando lugar a un sistema que, aunque funcional, difiere parcialmente del diseño concebido por el constituyente. Es por esta razón, que el estudio de la materia administrativa resulta relevante, para determinar cómo la falta del primer grado administrativo, incide en el funcionamiento jurisdiccional e interfiere con lo establecido por el legislador, y a su vez, se contrapone a las garantías constitucionales.

Bibliografía

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). San José, Costa Rica, 22 de noviembre de 1969.

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Roma, 4 de noviembre de 1950.

Fernández Estrella, Aracelis A., y Zulima Sánchez Sánchez, coords. Manual de derecho administrativo dominicano. Tomo I. Santo Domingo: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, 2024.

Fernández Estrella, Aracelis A., y Zulima Sánchez Sánchez, coords. Manual de derecho administrativo dominicano. Tomo II. Santo Domingo: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, 2024.

García del Rosario, Argenis. “La tutela cautelar en sede administrativa.” Gaceta Judicial, año 25, núm. 406 (febrero de 2022).

³ Domingo Antonio Gil, “Capítulo II. De las Garantías a los Derechos Fundamentales”, en Constitución Comentada (Santo Domingo: Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS), 2011, 160-164.

Ley núm. 2-23 sobre Recurso de Casación. *Gaceta Oficial* núm. 11095, 17 de enero de 2023. República Dominicana.

Lockward, Ángel. “El doble grado de jurisdicción en lo contencioso municipal.” *Revista Ciencia y Humanismo* 13, núm. 1 (2021): 123–128.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Nueva York, 16 de diciembre de 1966.

República Dominicana. Constitución de la República Dominicana. Santo Domingo: Asamblea Nacional, 26 de enero de 2010.

República Dominicana. Ley núm. 13-07 que crea el Tribunal Superior Administrativo. Santo Domingo: Congreso Nacional, 2007.

República Dominicana. Ley núm. 1494, que instituye la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. *Gaceta Oficial* núm. 6673, 9 de agosto de 1947. Santo Domingo: Congreso Nacional.

Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0156/13. 12 de septiembre de 2013.

Villaverde Gómez, Carlos y Félix Tena de Sosa, eds. *Constitución Comentada*. Santo Domingo: Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS), 2011.